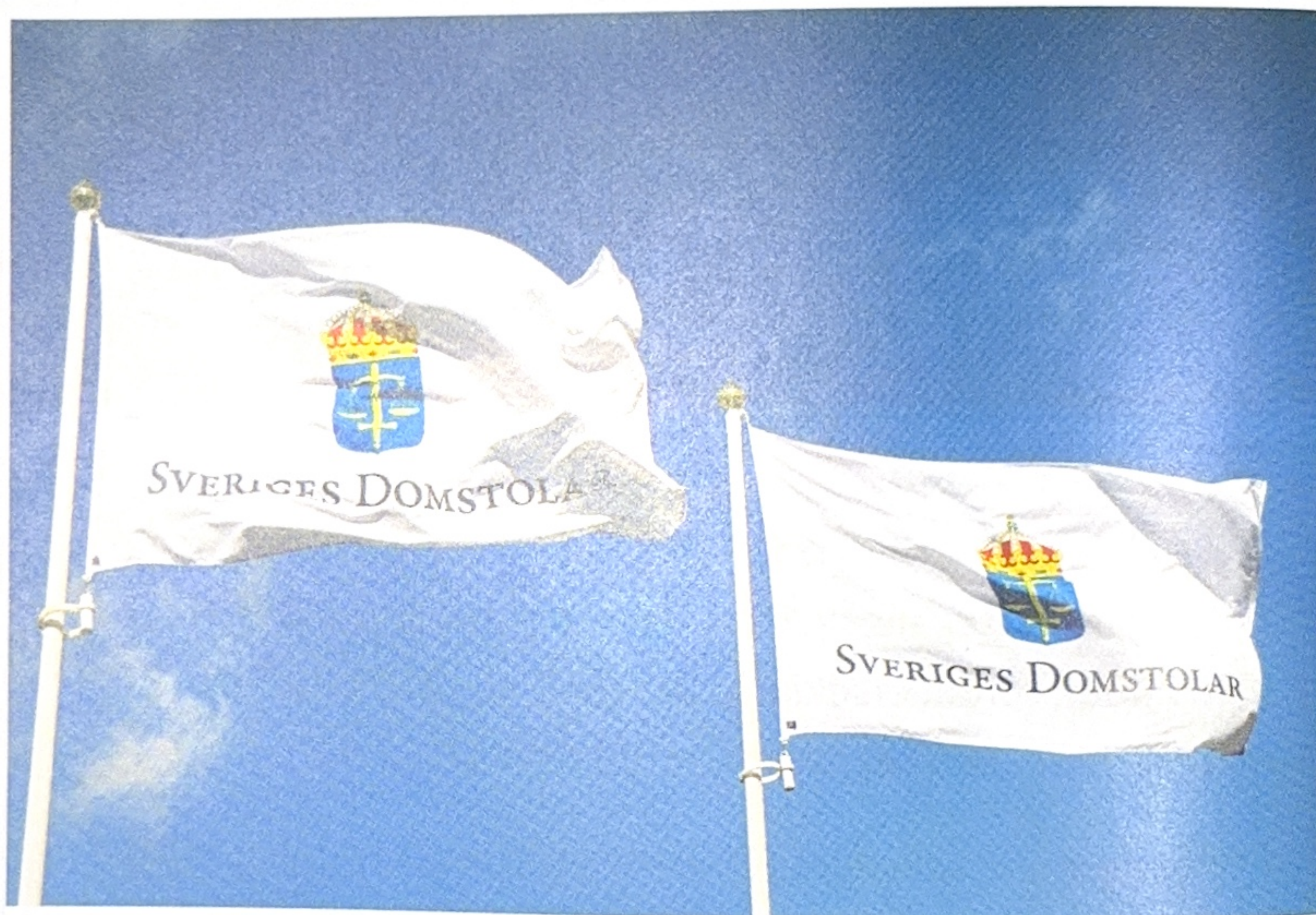


Myndigheterna verkställer riksdagens beslut

Det är de olika myndigheterna som har i uppgift att verkställa det som riksdagen har beslutat. Det kan exempelvis vara Skatteverket som fått i uppgift att verkställa nya lagregler om beskattningen av inkomst av tjänst. Det är då regeringen som har beslutat att Skatteverket ska få anslag, det vill säga pengar, för att genomföra förändringen.



Domstolarna

I ett väl fungerande rättssystem har domstolar stor betydelse för medborgarna inom olika områden. Det svenska rättssystemet har tre typer av **domstolar**: de allmänna domstolarna, som hanterar brottmål och tvister, förvaltningsdomstolar, som hanterar tvister där olika myndigheter fattat beslut som rör enskilda medborgare eller företag samt specialdomstolar som hanterar övriga ärenden. Totalt finns det nästan 80 olika domstolar i Sverige.

Domstolar: Sverige har tre typer av domstolar (allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar).

Allmänna domstolar

De **allmänna domstolarna** är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen (benämns ofta HD). Vanliga typer av mål är brottmål och tvistemål. I brottmål är parterna staten och den åtalade, vid tvistemål är parterna privatpersoner, företag eller företag och en privatperson. Dessutom hanterar de allmänna domstolarna så kallade ärenden, som adoptioner, tvister och konkurser.

- **Tingsrätten.** Det finns 48 tingsrätter i Sverige, och tingsrätten är den första instansen i ett mål. Den som är missnöjd med en dom i tingsrätten kan överklaga domen till hovrätten. När domen har fallit har parterna möjlighet att överklaga den i tre veckor, sedan vinner domen **laga kraft**, det vill säga domen gäller och kan inte längre överklagas. Både **åklagaren**, den dömde och i vissa fall **målsägare** kan överklaga en dom vid brottmål. Även parterna i ett tvistemål kan överklaga till hovrätten.

Allmänna domstolar: är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Tingsrätten: den första instansen i allmänna domstolar.

Laga kraft: när tiden för överklagande är över, och ingen har överklagat, gäller domen. Den vinner laga kraft.

Åklagare: den statligt anställda jurist som leder förundersökningen och för talan mot den åtalade i brottmål i huvudförhandlingen.

Målsägare: den som har blivit utsatt för ett brott.

Högsta domstolen i Stockholm är den högsta instansen av de allmänna domstolarna i Sverige. Där skapas vägledande avgöranden, främst på straffrättens och civilrättens område.



Hovrätten: andra instans i frågor som har tagits upp av tingsrätt.

Prövningstillstånd: för domar i brottmål där fängelse finns i straffskalan behövs inget prövningstillstånd, men för övriga fall bedömer den högre instansen om målet ska tas upp.

Högsta domstolen: den högsta av de allmänna domstolarna. Domar i denna domstol blir vägledande för framtida mål.

Prejudikat: vägledande domar i Högsta domstolen.

Rättegångsbalken: regelverket för domstolarnas arbete.

- **Hovrätten.** Det finns sex hovrätter i Sverige. Om det kommer in ett överklagande av en tingsrättsdom bedömer hovrätten om **prövningstillstånd** behövs. Vid brottmål behövs inget prövningstillstånd om mer än sex månaders fängelse finns i straffskalan. I andra fall kan det dock krävas ett prövningstillstånd för att ta upp målet på nytt. Ett prövningstillstånd kan beviljas om hovrätten ifrågasätter tingsrättens dom eller om domen kan bli vägledande för framtida domar. Om hovrätten beviljar prövningstillstånd tas fallet upp. Även hovrättsdomar går att överklaga, då till Högsta domstolen.
- **Högsta domstolen (HD).** För att en dom ska tas upp i Högsta domstolen krävs att den är av betydelse för rättstillämpningen i Sverige och att domstolen beviljar prövningstillstånd. Det kan exempelvis gälla tillämpningen av en ny lag eller en skrivning i lagen som inte prövats tidigare. Utfallet i Högsta domstolen blir då ett **prejudikat**, det vill säga en vägledning för framtida domar. Det räcker alltså inte med att någon är missnöjd med hovrättsdomen. Relativt få överklaganden till Högsta domstolen får beviljat prövningstillstånd.

Grundläggande regler för de allmänna domstolarna

De allmänna domstolarnas arbete styrs av reglerna i **rättegångsbalken** (som förkortas RB). Det finns även regler i regeringsformen som påverkar domstolarnas arbete. Oavsett om det är ett tvistemål eller ett brottmål som ska prövas vid en rättegång så finns det flera rättsliga principer som gäller själva processen. Några av de rättsliga principerna vid en huvudförhandling i en rättegång är:

- legalitetsprincipen
- objektivitetsprincipen
- muntlighetsprincipen
- omedelbarhetsprincipen
- koncentrationsprincipen
- offentlighetsprincipen
- oskuldspresumtion.

- ”Inget straff utan lag och inget brott utan lag”. Ingen får dömas utan att det finns stöd i en lag. Detta framgår av **legalitetsprincipen** – som finns i regeringsformens inledning och även i brottsbalken.
- Alla ska behandlas lika inför lagen. I regeringsformen finns den så kallade **objektivitetsprincipen**, som innebär att domstolar och myndigheter ska vara sakliga och opartiska.
- Utredningar och bevis ska presenteras muntligt vid rättegången enligt **muntlighetsprincipen**.
- En dom ska bara grundas på det som tas upp under rättegången. Det framgår av **omedelbarhetsprincipen**.
- Rättegången ska vara sammanhängande och inte utdragen över tid enligt **koncentrationsprincipen** i rättegångsbalken.
- En rättegång är offentlig. **Offentlighetsprincipen** innebär att vem som helst får närvara vid en rättegång och ta del av alla handlingar. I vissa fall är dock rättegångar inte offentliga. Domstolen kan bestämma att det ska vara **lyckta eller stängda dörrar** om det till exempel är ett mål som gäller incest eller barnpornografibrott.
- **Oskuldspresumtion** innebär att den som misstänks för ett brott anses som oskyldig till brottet till dess att motsatsen har bevisats i domstol. Blir domen friande är personen oskyldig.

Lyckta eller stängda dörrar: möjligt vid en rättegång som behandlar särskilt känsliga uppgifter.

Förvaltningsdomstolarna

Den som är missnöjd med ett myndighetsbeslut kan överklaga det till en **förvaltningsdomstol**. Både privatpersoner och företag har möjlighet att överklaga beslut. Om du exempelvis är missnöjd med att du inte fått bygglov för att bygga en sommarstuga, inte blivit beviljad sjukpenning trots att du är sjuk eller vill överklaga något annat myndighetsbeslut, så ska du vända dig till en förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolar: behandlar ärenden som gäller myndighetsbeslut. De är förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.



Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Där skapas vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

Förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

- **Förvaltningsrätten.** Det finns tolv förvaltningsrätter. Ett beslut i en förvaltningsrätt går att överklaga till kammarrätten. Precis som för mål i en allmän domstol är tiden för överklagande tre veckor, därefter vinner domen laga kraft.
- **Kammarrätten.** Det finns fyra kammarrätter i Sverige. De flesta mål kräver prövningstillstånd, som beviljas på samma grunder som för hovrätten. I mål som handlar om omhändertagande av unga och vård av missbrukare krävs dock inget prövningstillstånd. En dom i kammarrätten går att överklaga, då till Högsta förvaltningsdomstolen.
- **Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).** För att ett ärende ska tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att ett prövningstillstånd beviljats. Precis som för de allmänna domstolarna krävs då att ärendet är av principiell betydelse och kan påverka rättstillämpningen i framtiden, eller att det har kommit fram nya uppgifter. Domar i Högsta förvaltningsdomstolen blir prejudikat som ska vara vägledande för framtida domar.

Specialdomstolar

Förutom allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar finns det även specialdomstolar. Specialdomstolarna är Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsesdomstolen. Sedan finns flera specialdomstolar som inte är självständiga domstolar utan som är knutna till andra domstolar. Exempelvis är Patent- och marknadsdomstolen knuten till Stockholms tingsrätt, mark- och miljödomstolarna knutna till fem olika tingsrätter och migrationsdomstolarna knutna till fyra förvaltningsrätter.

Arbetsdomstolen (AD) prövar arbetsrättsliga tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare. Tvisterna gäller till exempel hur ett villkor i ett **kollektivavtal** ska tolkas. Parterna har en skyldighet att själva förhandla först och försöka lösa tvisten, innan de tar den till domstol.

Kollektivavtal: avtal på arbetsmarknaden mellan arbetsmarknadens parter.

EXEMPEL 7

Uppsägning på grund av bristande arbetsprestation

En lagerarbetare ägnade flera timmar per arbetspass åt annat än arbetet. AD fann att bolagets uppsägning var giltig eftersom lagerarbetaren utan godtagbar förklaring gjorde annat än att arbeta under stora delar av sin arbetstid. Arbetsgivaren hade genomfört flera insatser för att stödja lagerarbetaren i att arbeta sin arbetstid och arbetsgivaren hade dessutom utfärdat varningar, av vilka det tydligt framgick att om inte rättelse vidtogs av lagerarbetaren riskerade denne att förlora sin anställning.

Källa: Rättsfall AD 2024 nr 78.

Sammanfattning

- ✓ Rättsreglerna finns i vår rättsordning. Rättsordningen består av grundlagar, lagar, förordningar och föreskrifter.
- ✓ I Sverige är samhällssystemet, det vill säga konstitutionen, byggt på grundlagarna. Grundlagarna reglerar hur samhället ska fungera, exempelvis att Sverige ska ha ett demokratiskt styrelseskick. Det finns fyra grundlagar: regeringsformen (RF), successionsordningen (SO), tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
- ✓ Regeringsformen innehåller regler om landets styrelseskick.
- ✓ Successionsordningen reglerar hur statschefen utses.
- ✓ Tryckfrihetsförordningen reglerar tryckfriheten. Offentlighetsprincipen finns i tryckfrihetsförordningen.
- ✓ Yttrandefrihetsgrundlagen hanterar yttrandefrihet i olika medier.
- ✓ Offentlig rätt handlar om statens och myndigheternas förvaltning. Civilrätt handlar om frågor som rör enskilda personer och företag.
- ✓ En tvingande lag ska alltid följas medan en dispositiv regel gör det möjligt att ingå ett eget avtal som gäller i stället för regeln.
- ✓ Lagstiftningsprocessen är omfattande och innehåller följande steg: förslag till ny lag, utredning, betänkande, remiss, proposition, utskottsbehandling och slutligen att riksdagen beslutar att anta lagen och regeringen utfärdar den.
- ✓ Domstolarna är de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna.